

1501250-53.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... em local conhecido pelo tráfico, avistaram o acusado empreendendo fuga depois de perceber a presença da viatura. Contaram que conseguiram detê-lo e, em busca pessoal, localizaram entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone.

Ademais, a quantidade de drogas se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501250-53.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501250-53.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RAFAEL NOGUEIRA DOS SANTOS MOTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95, passo a decidir.

RAFAEL NOGUEIRA DOS SANTOS MOTA foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 11:30 horas, do dia 14 de novembro de 2021, na Rua Rio Tapajos, nº690, Vila Antunes, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, 09 (nove) microtubos de cocaína, totalizando o peso de 13 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 19/21).

A autoria é certa e recai sobre a ré, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o acusado empreendendo fuga depois de perceber a presença da viatura. Contaram que conseguiram detê-lo e, em busca pessoal, localizaram entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone. Ademais, a quantidade de drogas se mostra compatível com o tipo previsto no art. 28, da Lei 11.343/06.

Assim, comprovados os fatos imputados na denúncia, a condenação é de rigor. Passo à fixação da sanção.

Como o réu é primário e de bons antecedentes, aplico a pena de advertência.

Ante o exposto, CONDENO o réu RAFAEL NOGUEIRA DOS SANTOS MOTA pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, a pena de advertência.

Determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Sem custas, de acordo com art. 54, da Lei 9.099/95.

A presente servirá para fins de advertência.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se o TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Intime-se.

Jacupiranga, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA